РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Дело № 1-393/2020

Номер дела: **1-393/2020**

УИН: **27RS0008-01-2020-002338-04**

Дата начала: **30.10.2020**

Дата рассмотрения: **11.12.2020**

Суд: **Ленинский районный суд г. Комсомольск-на-Амуре**

Судья: **Усачева Татьяна Юрьевна**

Статьи УК: **158, 159**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Фатьянова Оксана Борисовна		
Защитник (адвокат)	Латышева Елена Владимировна		
	Селиванов Роман Александрович	Статьи УК: 158, 159	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.10.2020
Передача материалов дела судье			02.11.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		12.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	26.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	10.12.2020
Судебное заседание	Постановление приговора		11.12.2020

Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено	11.12.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		28.12.2020

Приговор

Дело № 1 – 393/2020 Дело № 12001080034000914

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Комсомольск-на-Амуре 11 декабря 2020 года

Ленинский районный суд г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

в составе

председательствующего Усачевой Т.Ю.

с участием государственного обвинителя Филипповой Т.В.,

подсудимого - Селиванова Р.А.

защитника - адвоката Латышевой Е.В.,

при секретаре Дмитриевской Н.В.,

рассмотрев уголовное дело в отношении Селиванова Р.А. родившегося <данные изъяты> ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Ленинского районного суда <адрес> по ст. 264.1 УК РФ к 160 часам обязательных работ.

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Железнодорожного районного суда <адрес> по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, с применением ст. 70,71 УК РФ(приговор от ДД.ММ.ГГГГ), к 6 месяцам 16 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхч.2 ст. 159, п. "г" ч. 3 ст. 158; п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л

ДД.ММ.ГГГГ, не позже 15 часов 30 минут Селиванов Р.А., находясь в <адрес> в <адрес>, решил совершить мошенничество, т.е. хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем злоупотребления доверием.

Реализуя задуманное, Селиванов Р.А., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 30 минут до 16 часов 05 минут, Селиванов Р.А., находясь в указанном выше месте, позвонив Потерпевший №1 умышленно с корыстной целью сообщил заведомо ложные сведения в том, что ему необходимо 6000 рублей для покупки книг для Собора <данные изъяты>, ведя тем самым Потерпевший №1 в заблуждения относительно истинности своих намерений, так как не собирался совершать данную покупку, убедив Потерпевший № 1 о необходимости совершить перевод денежных средств. Будучи введенная в заблуждение Потерпевший №1, не подозревая о преступном умысле Селиванова Р.А., доверяя последнему, в тот же период времени, с помощью услуги «Мобильный банк» с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на ее имя, осуществила операцию по переводу денежных средств

в сумме 6000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащую Селиванову Р.А., тем самым Селиванов Р.А. путем злоупотребления доверием, то есть путем мошенничества умышленно, похитил денежные средства в сумме 6000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 16 часов 25 минут до 16 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, Селиванов Р.А., находясь по указанному адресу, посредством переписки с помощью мобильного приложения «Whats App», умышленно с корыстной целью сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения в том, что ему необходимо 1500 рублей для покупки книг для <данные изъяты>, ведя тем самым Потерпевший №1 в заблуждения относительно истинности своих намерений, так как не собирался совершать данную покупку, при этом убедил Потерпевший №1 о необходимости совершить перевод денежных средств. Будучи введенная в заблуждение Потерпевший №1, не подозревая о преступном умысле Селиванова Р.А., доверяя последнему, в тот же период времени, с помощью услуги «Мобильный банк» с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на ее имя, осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащую Селиванову Р.А., тем самым Селиванов Р.А. путем злоупотребления доверием, то есть путем мошенничества, умышленно похитил денежные средства в сумме 1500 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 06 часов 30 минут до 07 часов 05 минуты ДД.ММ.ГГГГ, Селиванов Р.А., находясь там же, посредством переписки с помощью мобильного приложения «Whats App», умышленно с корыстной целью сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения в том, что ему необходимо 6000 рублей для оплаты услуг такси, которое доставить его в <адрес>, ведя тем самым Потерпевший №1 в заблуждения относительно истинности своих намерений, так как не собирался совершать данную оплату при этом убедил Потерпевший №1 о необходимости совершить перевод денежных средств. Будучи введенная в заблуждение Потерпевший №1, не подозревая о преступном умысле Селиванова Р.А., доверяя последнему, в тот же период времени, с помощью услуги «Мобильный банк» с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на ее имя, осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 6000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащую Селиванову Р.А., тем самым Селиванов Р.А. путем злоупотребления доверием, то есть путем мошенничества, умышленно, похитил денежные средства в сумме 6000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 15 часов 20 минут по 15 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, Селиванов Р.А., находясь там же, посредством переписки с помощью мобильного приложения «Whats App», умышленно с корыстной целью сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения в том, что ему необходимо повторно 6000 рублей для оплаты услуг такси, которое доставить его в <адрес>, ведя тем самым Потерпевший №1 в заблуждения относительно истинности своих намерений, так как не собирался совершать данную оплату, при этом убедил Потерпевший №1 о необходимости совершить перевод денежных средств. Будучи введенная в заблуждение Потерпевший №1, не подозревая о преступном умысле Селиванова Р.А., доверяя последнему, в тот же период времени, с помощью услуги «Мобильный банк» с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № оформленной на ее имя, осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 6000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащую Селиванову Р.А., тем самым Селиванов Р.А. путем злоупотребления доверием, то есть путем мошенничества умышленно, похитил денежные средства в сумме 6000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 12 часов 30 минут до 14 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, Селиванов Р.А., находясь там же, посредством переписки с

помощью мобильного приложения «Whats App», умышленно с корыстной целью сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения в том, что ему необходимо повторно нужны деньги для оплаты услуг такси, которое доставить его в <адрес>, ведя тем самым Потерпевший №1 в заблуждения относительно истинности своих намерений, так как не собирался совершать данные оплаты, при этом убедил Потерпевший №1 о необходимости совершить перевод денежных средств. Будучи введенная в заблуждение Потерпевший №1, не подозревая о преступном умысле Селиванова Р.А., доверяя последнему, в тот же период времени, с помощью услуги «Мобильный банк» с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № оформленной на ее имя, осуществила 4 операцию по переводу денежных средств в сумме 2000 рублей, 5700 рублей, 6000 рублей и 1000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащую Селиванову Р.А., тем самым Селиванов Р.А. путем злоупотребления доверием, то есть путем мошенничества умышленно похитил денежные средства в сумме 14 700 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, Селиванов Р.А., в период времени с 15час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 14час. 05 мин. ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, то есть путем мошенничества, выразившемся в принятии Селивановым Р.А. на себя обязательства по устному договору при заведомом отсутствии у него намерения его выполнить, похитил принадлежащие Потерпевший № 1 денежные средства в общей сумме 34 200 рублей, причинив тем самым Потерпевший № 1 значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО2 в период с 08 час. 00 мин. до 08 час. 50 мин. ДД.ММ.ГГГГ, будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, находясь на скамейке, расположенной напротив подъездов № <адрес>, увидев, что у Потерпевший №2 выпала из сумки банковская карточка ПАО «Сбербанк России» № принадлежащая последней, достоверно зная пин-код от данной карты, решил совершить тайное хищение чужого имущества, а именно банковской карты № и денежных средств со счета указанной карты, принадлежащие Потерпевший №2

Реализуя задуманное, Селиванов Р.А., будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, находясь там же, в указанный период времени, умышленно с корыстной целью, воспользовавшись тем, что Потерпевший № 2 за его преступными действиями не наблюдает, тайно похитил, подняв с земли и спрятав в карман своей одежду банковская карточка ПАО «Сбербанк России» № не представляющую материальной ценности, принадлежащую Потерпевший №2. В помещение банка ПАО «Сбербанк России» по <адрес>, в период времени с 08час. 50 мин. до 08час. 55мин. ДД.ММ.ГГГГ, имея при себя ранее похищенную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № на имя Потерпевший №2, руководствуясь корыстными побуждениями, предвидя наступление общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба, желая их наступления, действуя умышленно, вставив указанную банковскую карту в банкомат и введя пин-код, произвел операцию по снятию денежных средств в сумме 5 900 рублей, тем самым тайно похитил со счета № банковской карты № чужое имущество, денежные средства в сумме 5 900 рублей принадлежащие Потерпевший №2, причинив Потерпевший №2 значительный материальный ущерб в общей сумме 5900 рублей. В дальнейшем Селиванов Р.А. распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

Кроме того, Селиванов Р.А. в период времени с 15 час. 45 мин. до 19 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ., находясь в спортивной школе СШОР № расположенной у МОУ СОШ № по <адрес>, решил совершить тайное хищение чужого имущества - сотовый телефон «Honor 6c» модель № , принадлежащего Потерпевший № 3 находящегося в пользовании у её несовершеннолетнего Свидетель №3

Реализуя задуманное, Селиванов Р.А., в указанный период времени, прошел в раздевалку спортивной школы СШОР № расположенной по указанному выше адресу, воспользовавшись, что за его преступными действиями не наблюдает, умышленно, с корыстной целью материальной наживы, осознавая общественную опасность своих

преступных действий, тайно похитил, достав из кармана джинс Свидетель №3, висевших на вешалке сотовый телефон «Honor 6c» модель DIG-L21HN, стоимостью 6000 рублей, в пластиковом чехле, с установленной в него сим-картой с абонентским номером № не представляющие материальной ценности, принадлежащие Потерпевший №3, находящий в пользовании несовершеннолетнего Свидетель № 3. Удерживая похищенное имущество Селиванов Р.А. с места преступления скрылся, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению, тем самым, причинив Потерпевший №3. значительный материальный ущерб в общей сумме 6000 рублей.

Подсудимый Селиванов Р.А. виновным себя в предъявленном обвинении признал, пояснив в суде, что познакомился с Потерпевший №1 в храме Собора <данные изъяты>, ему нужны были деньги, так он не работал уже в храме, позвонил ей и сказал, что ему нужно 6000 рублей на покупку книг в собор. Потерпевший №1 перевела ему на его карту деньги. Потом он ещё раз позвонил ей и попросил 1500 рублей, для покупки книг, Потерпевший №1 поверила и перевела ему деньги. Так же написал Потерпевший №1 и сказал, ему необходимо вызвать такси, и попросил 6000 рублей, Потерпевший №1 перевела деньги. Еще обратился к Потерпевший №1, чтобы она перевела 6000 рублей, обещав, что когда приедет в <адрес>, отдаст ей деньги, Потом попросил ее перевести 14700 рублей, она согласилась и перевела, он говорил, что отдаст ей эти деньги, она верила, потом он еще раз попросил занять 1500 рублей, Потерпевший № 1 уже отказала, так как у нее кончились деньги.. Хотел вернуть деньги потом.

ДД.ММ.ГГГГ около 8 часов находился в магазине по <адрес>, там была и Потерпевший № 2 покупала продукты питания и спиртное. Она оплачивала покупки банковской картой, сообщила продавцу свой пин-код, он его запомнил. Подошел к Потерпевший №2 помог донести сумки во дворе <адрес>, где выпили и разговаривали. У Потерпевший №2 из сумки выпали вещи, в том числе и банковская карта. Потом она пошла домой. Он увидел, что на земле лежит банковская карта. Взял карту, решил похитить деньги с карточки, пришел в отделение банка по <адрес>, в банкомат вставил карту, ввел пин-код №» и снял с карты деньги в сумме 5 900 рублей. Деньги истратил на свои нужды

ДД.ММ.ГГГГ после 14 часов зашел в школу бокса расположенную около школы №. Поговорил с тренером, прошел в раздевалку, там была одежда детей, проверив карманы брюк, которые находились на скамейке. В одном из карманов сотовый телефон в красном чехле, решил его похитить. Этот сотовый телефон положил в карман своих брюк и стал уходить. При выходе из помещения его встретил тренер который спросил его что он тут делает, на что он ответил, что осматривается, а после чего ушел. В тот же день, встретил неизвестного парня, попросил сдать похищенный сотовый телефон в комиссионный магазин, так как у него не было с собой документов, на что парень согласился и выполнил его просьбу. Вырученные денежные средства потратил на свои нужды.

показаниями обвиняемого Селиванова Р.А. на предварительном следствии, частично оглашенных в судебном заседании, согласно которым в конце июня 2019 года, он помогал проводить богослужение священнику, к нему подошла ранее незнакомая ему Потерпевший №1, и спросила, кто может помочь ей освятить квартиру, он рассказал, как проходит данная процедура, они обменялись номерами телефонов. Они встречались только в соборе на богослужении, иногда общались, в дружеских отношениях не состоят. В конце февраля 2020 года его вызвал главный епископ имя (полных данных не знает), он ему сообщил, что его сейчас отправляют в отпуск, после которого его переведут на новое место службы. ДД.ММ.ГГГГ у него было очень трудное финансовое положение, находясь по месту проживания он вспомнил, что Потерпевший № 1 ему доверят. Он позвонил ей на абонентский № и сказал, что ему нужно 6000 рублей на покупку книг в собор, Потерпевший №1 при этом не знала, что он в соборе уже не служит. Далее Потерпевший №1 перевела ему денежные средства его банковскую карту ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ он снова позвонил Потерпевший №1 и попросил 1500 рублей, сказав, что ему нужно купить ее книг, Потерпевший № 1 вновь поверила и перевела ему указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ он написал Потерпевший № 1 и сказал, что автобус съехал с полосы движения и ему необходимо вызвать такси, которое увезет его в <адрес>, и попросил 6000 рублей, Потерпевший № 1 перевела ему указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ он снова обратился к

Потерпевший №1, чтобы она перевела 6000 рублей, обещав, что когда приедет в <адрес>, отдаст ей деньги, хотя отдавать он их не собирался, так как он понимал, что Потерпевший №1 ему не откажет в финансовой помощи. ДД.ММ.ГГГГ он попросил ее перевести в общей сложности 14700 рублей, и она снова согласилась и перевела, он говорил, что отдаст ей эти деньги, она верила, потом он еще раз попросил занять 1500 рублей, Потерпевший №1 уже отказала, так как у нее кончились деньги. Потом она ему звонила, спрашивала, когда он вернет ей деньги, ДД.ММ.ГГГГ он ей написал, что будет возвращать, но возвращать ей не собирался.

Вина подсудимого в инкриминируемом преступлении подтверждается следующими доказательствами:

- пояснениями потерпевшей Потерпевший № 3, в судебном заседании согласно которым 2 года назад приобрела сотовый телефон «Honor 6c» в корпусе серого цвета за 11 900 рублей, в магазине «<данные изъяты>», для своего сына Свидетель №3 В настоящее время сотовый телефон оценивает в 6000 рублей. Телефон был вставлен в пластиковый чехол типа «бампер» красного цвета, материальной ценности не представляющий, а так же в телефоне была установлена сим-карта с абонентским номером № зарегистрированная на её имя, материальной ценности не представляющая, иных аксессуаров не было. ДД.ММ.ГГГГ сын, после 15 час. пошел на тренировку в школу бокса по адресу <адрес>, взяв с собой сотовый телефон. Около 19 часов сын пришел к ней на работу и сообщил, что у него пропал сотовый телефон, пока тот находился на тренировке. Материальный ущерб на сумму 6000 рублей, для неё значительный. Сотовый телефон в ходе следствия был возвращен.

-показаниями потерпевшей Потерпевший № 1, на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон согласно которым с середины ДД.ММ.ГГГГ года ходит в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ года находилась в соборе, подошла к священнику, который представился как отец ФИО5, полные его данные (ФИО2), и спросила как ей освятить свою квартиру, он оставил свой номер телефона №, по которому с ним можно связаться. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Селиванов Р.А. и сказал, что сейчас находится в <адрес> края, и попросил перевести ему денежные средства в сумме 6000 рублей, для приобретения литературы для храма, она согласилась и перевела указанную сумму, так как Селиванов Р.А. просил в займы. ДД.ММ.ГГГГ Селиванов Р.А. прислал сообщение посредством «Whats App», в котором он просит занять 1500 рублей, вновь для покупки книг в храм, она перевела ему указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 00 минут Селиванов Р.А. написал ей посредством «Whats App» и сообщил, что автобус, на котором он ехал съехал с трассы и ему необходимо еще 6000 рублей, чтобы заплатить за такси, которое его привезет в <адрес>, она перевела указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 27 минут он написал ей посредством «Whats App» еще раз сообщил ей о том, что ему необходимо 6000 рублей, для повторного заказа такси, на трассу Хабаровск- Комсомольск-на-Амуре, которое его отвезет в <адрес>, так как якобы такси за ним не приехало, а ранее переведенные денежные средства он заплатил, за первое такси и снова она ему поверила, после чего перевела ему деньги. ДД.ММ.ГГГГ года в 12 часов 30 минут, он сообщил ей, что ему еще необходимо 14700 рублей для заказа такси, так как в такси, на котором он ехал, попало в ДТП, поэтому необходима такая сумма денег, она попросила фотографию с места ДТП, это он проигнорировал и сказал, что при встрече вернет все денежные средства, которые ранее у нее занимал, далее она перевела указанную сумму. Далее Селиванов Р.А. присылал сообщения с целью перевода еще денежных средств, но она ответила отказом. После чего она поняла, что Селиванов Р.А. ее обманул и причинил ей значительный материальный ущерб на сумму 34200 рублей, данный ущерб является значительным так как она не работает. Переводы осуществляла через мобильное приложение ПАО «Сбербанк онлайн» на мобильный телефон Селиванова Р.А. №

- показаниями потерпевшей Потерпевший № 2, на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым у неё имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России» № зарегистрирована на её имя, на данную карту ей поступает заработная плата. Сама банковская карта материальной ценности не представляет. Картой пользовалась только она, пин-код ни кому не сообщала, на банковской карте пин-код не записан. Указанная карта привязана к «мобильному банку» к номеру

телефона № , т.е. при совершении операций по карте ей на телефон приходит «смс» уведомления о движении денежных средств по карте. ДД.ММ.ГГГГ около 08 час. 00 мин. пришла в минимаркет «<данные изъяты>», расположенный в <адрес> в <адрес>, увидела ФИО2. Приобрела продукты, продукты оплачивала с помощью своей банковской карты. При этом продавец попросила её ввести пин-код, она назвала ей пин-код « № », его легко запомнить, в тот момент в магазине находилась продавец и Селиванов Р. После оплаты товара не помнит, убрала ли карту в портмоне или нет, которое находилось в сумке, сверху, сумку не закрывала. Когда направилась к выходу, то Селиванов Р. окликнул её. Попросил выпить, на что она согласилась, так как у неё с собой была бутылка водки, они вместе вышли из магазина и направились к металлической сушке напротив подъезда, где расположились вместе с Селивановым Р., сумку поставила около себя, не закрывала. Они стали разговаривать, он выпивал, более к ним ни кто не подходил. Разговаривали около 10 мин., после чего она решила пойти домой, взяла свою сумку и направилась в сторону своего дома. В тот момент, когда она сидела на скамейке с ФИО2, она искала в своей сумке ключи от квартиры, и допускает, что в этот момент, когда перебирала вещи в сумке, то могла выронить свою банковскую карточку и не заметить этого. Она не обратила внимания, куда пошел Селиванов Р. Придя домой она стала заниматься своими делами, около 08 час. 53 мин. ей на телефон пришло «СМС» сообщение о том, что с её карты было снятие денежных средств в сумме 5 900 рублей. Она данное снятие не совершала, последняя её операция по карте была в минимаркете «<данные изъяты>» на сумму 1 178 рублей. Она сразу же решила проверить наличие своей карты, посмотрела в портмоне, в сумке, но карту так и не нашла. Она позвонила в банк, где ей заблокировали карту. Она подумала, что карту похитил Селиванов Р., оделась и выбежала во двор, увидев Селиванова Р. она подошла к нему и стала спрашивать, где её карта, но он ей ничего не ответил, только улыбался. Он был в алкогольном опьянении. После она пришла домой, и сообщила о факте хищения её денежных средств в полицию. Таким образом, в результате хищения, ей причинен материальный ущерб в сумме 5 900 рублей, данный ущерб для неё значительный, т.к. её ежемесячный доход составляет 18 000 рублей, с этих денег она оплачивает коммунальные услуги, покупает продукты питания.

- пояснениями свидетеля Свидетель №3, в судебном заседании согласно которым 2 года назад, его мама Потерпевший № 3, подарила сотовый телефон «Honor 6c» в корпусе серого цвета, данный телефон был вставлен в пластиковый чехол типа «бампер» красного цвета, в телефоне была установлена сим-карта с абонентским номером № ДД.ММ.ГГГГ в 15час. 45 мин. пошел на тренировку по боксу, в школу бокса по адресу <адрес>. Сотовый телефон положил в карман Джинс и положил джнсы на скамейку в раздевалке. Когда была тренировка в зал зашел ранее незнакомый Селиванов Р.А., и стал разговаривать с тренером Свидетель № 7, после чего Селиванов Р.А. ушел. Примерно через 5 мин. после ухода Селиванова Р.А. все услышали грохот, доносящийся со стороны раздевалок. Свидетель № 7 пошел туда, и увидел, что тренер выходит из раздевалки вместе с Селивановым Р.А.. После окончания тренировки стал одеваться и обнаружил пропажу сотового телефона. Стали звонить, но телефон был уже недоступен. Пошел к маме на работу и рассказал ей все. Телефон потом вернули в ходе следствия.

- показаниями свидетеля Свидетель № 6 на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время шел в сторону ТЦ «Победа» расположенный по <адрес>. В районе ТЦ «<данные изъяты>» по <адрес> подошел ранее незнакомый Селиванов Р.А., и спросил есть ли у него документы, на что он поинтересовался у Селиванова Р.А. для какой цели ему эта информация, на что Селиванов Р.А. сообщил ему, что его зовут ФИО5, и он хочет сдать свой сотовый телефон в ломбард, а так как Селиванов Р.А. забыл свои документы, и него не принимают имущество в ломбарде, а так же Селиванов Р.А. предложил ему 300 рублей, если он сдаст телефон на свой документ. Он уточнил у него, кому принадлежит данный сотовый телефон, на что Селиванов Р.А. пояснил, что это его личный телефон, и Селиванову просто срочно требуются деньги. После чего, он решил, что Селиванов Р.А. его не обманывает и решил ему помочь. Далее он совместно с Селивановым Р.А., отправился в комиссионный магазин «<данные изъяты>» расположенный по <адрес>. У входа в магазин Селиванов Р.А. передал ему сотовый телефон в красном чехле и сказал, что будет ждать на улице. Далее он зашел в <адрес>, где подошел к павильону комиссионного магазина «Ника» и сдал

вышеуказанный сотовый телефон под свой паспорт. За сотовый телефон ему дали 2000 рублей, из них он забрал себе 300 рублей, и 1700 рублей передал Селиванову Р.А. После чего Селиванов Р.А. сказал, что сотовый телефон он выкупать не будет, так как он ему не нужен, после чего они попрощались и более он Селиванова Р.А. не видел.

пояснениями свидетеля Свидетель № 7 в судебном заседании согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин., находился в помещении спортзала СШОР №, расположенном по <адрес>, проводил тренировку. Примерно около 17 час. зашел ранее незнакомый Селиванов Р.А., который стал осматривать помещение тренировочного зала, сказал ему, что хочет отдать своего сына 11 лет в секцию «бокса» и решил посмотреть как проходят тренировки. Они с ним еще немного поговорили, и Селиванов Р.А. решил уйти, через 2-3 минуты после ухода Селиванова Р.А., услышал грохот из раздевалки спортзала. Зайдя в раздевалку увидел Селиванова Р.А., который сказал, что случайно задел скамейку и она упала, своё присутствие в раздевалке Селиванов Р.А. пояснил, что просто хотел осмотреть все помещения спортзала. После чего проводил Селиванова Р.А. к выходу, и продолжил тренировку. В руках у Селиванова Р.А. ничего постороннего не видел. В 19 час. 00 мин. тренировка закончилась, и воспитанники пошли переодеваться в раздевалку. К нему подбежал Свидетель №3, пояснив, что у него из кармана джинс пропал сотовый телефон. Куда и каким образом мог пропасть сотовый телефон ему неизвестно, возможно к пропаже телефона может быть причастен Селиванов Р.А., так как более никого из посторонних в спортивном зале не видел

- пояснениями свидетеля Свидетель № 5, в судебном заседании согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» ИП «<данные изъяты>» был сдан сотовый телефон «Honor 6c» imei 1:№ imei 2: № в корпусе серого цвета по паспорту на имя Свидетель №6 паспорт серии №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированный по <адрес>. Телефон был без документов, был выставлено под реализацию за 4190 рублей и был продан.

- показаниями свидетеля Свидетель № 1, на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ 08 час. 00 мин. пришла на работу в магазин « <данные изъяты>» по <адрес>. Примерно в 08 час. 30 мин. в магазин пришла Потерпевший № 2, которая была в сильном алкогольном опьянении. Потерпевший № 2 приобрела продукты питания и сигареты. Для оплаты Потерпевший № 2 передала ей свою банковскую карту «Сбербанк России» и громко произнесла пин-код от карты №». В это время в магазин заходил Селиванов Р.А.. После этого она передала Потерпевший №2 её банковскую, которую она убрала в свой кошелек. После чего Потерпевший № 2 попросила Селиванова Р.А. проводить её до дома, так как сама с трудом стояла на ногах. В период времени с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 2 вернулась в магазин и сообщила, что с её карты похитили денежные средства в сумме 5900 рублей.

- показаниями свидетеля ФИО9 на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 08 час. 00 мин. Потерпевший №2 пошла в магазин за продуктами, с собой взяла домашнюю сумку. Около 09 час. 30 мин. Потерпевший № 2 вернулась домой, она была в состоянии алкогольного опьянения. Когда она была дома, то ей на её сотовый телефон пришло смс-уведомление о снятии денежных в сумме 5900 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» по <адрес>. ФИО20 сразу стала звонить в банк и попросила заблокировать свою банковскую карту. О случившемся она сообщила в полицию.

- Заявлением Потерпевший № 1, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности Селиванова Р.А., который, в период с 16 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ путем обмана незаконно завладел денежными средствами в сумме 34 200 рублей, принадлежащими Потерпевший №1, тем самым причинив последней материальный ущерб на данную сумму.

- протоколом явки с повинной, согласно которому Селиванов Р.А. сообщил, что путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 34 200 рублей, принадлежащим Потерпевший № 1 и потратил их на личные нужды. Вину признает, в содеянном раскаивается.

- протоколами выемки и осмотра с фототаблицей, согласно которому у Потерпевший №1 изъяты и осмотрены скриншоты с приложения ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств Селиванову Р.А., и скриншоты переписки с Селивановым Р.А. с приложения «WhatsApp»

Заявлением Потерпевший № 2, согласно которому она просит привлечь к ответственности лицо которое, в период времени с 08 час. 52 мин. до 08 час. 54 мин. ДД.ММ.ГГГГ со счёта её банковской карты ПАО «Сбербанк России» денежные средства с банковского счета в сумме 5 900 рублей.

- протоколом явки с повинной, согласно которому Селиванов Р.А. сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 52 минуты до 08 часов 54 минуты посредством банкомата похитил денежные средства в суме 5900 рублей с банковского счета Потерпевший №2

-протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей с участием потерпевшей Потерпевший № 2, согласно которому Потерпевший № 2. указала на скамейку, расположенную напротив <адрес> где с ее слов она с Селивановым Р.А. распивала алкоголь и пропала её банковская карта.

-протоколом осмотра предмета с фототаблицей, с участием обвиняемого Селиванова Р.А. и защитника, согласно которому осмотрен CD-диск с записью камер видеонаблюдения с помещения банка, расположенного по <адрес>.

В 08:52:41 18-07-2020 в помещение ПАО «Сбербанк России» расположенному по <адрес> заходит мужчина в черных очках, одетый в белую рубашку с коротким рукавом, в черных брюках и черных туфлях, в данном мужчине Селиванов Р.А. опознает себя. В 08:52:45 18-07-2020 Селиванов Р.А. подходит к банкомату № указанному на видеозаписи, и прикладывает банковскую карточку к терминалу, для бесконтактной операции. При этом Селиванов Р.А. облокачивается левой рукой на банкомат и свой левой ладонью закрывает видеокамеру в банкомате. Далее со слов Селиванова Р.А. вводит пин-код от банковской карты «№» и нажимает кнопку снять наличные, далее Селиванов Р.А. вводит сумму 5900 рублей, и повторно проводит банковской картой по терминалу для совершения операции бесконтактным способом. В 08:53:39 18-07-2020 Селиванов Р.А. достает из банкомата денежные средства и покидает помещение ПАО «Сбербанк России» расположенное по <адрес>

-протоколом выемки с фототаблицей, согласно которому у Потерпевший №2 изъяты истории операций по дебетовой карте № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотовый телефон «<данные изъяты>»

-протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрены История операций по дебетовой карте– № на имя – ФИО4 Б. номер дополнительной карты - №, а так же номер счета №. В ходе осмотра потерпевшая Потерпевший №2 пояснила, что последняя ее операция по карте была ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 178,00 рублей, она оплачивала покупку продуктов питания в магазине «<данные изъяты>» по <адрес>. Денежные средства в сумме 5 900 рублей она не снимала. Сотовый телефон «<данные изъяты>» imei1: № imei2: №. В телефоне СМС-сообщения с номера «900»,: суббота, 18 июля, в 01час. 11мин. с банковской карты – № была совершена покупка на сумму 1178,00 рублей в DVK. Баланс по карте 5 941 рубль 76 копеек. В 01 час. 53 мин. с банковской карты - № выдача в сумме 5 900 рублей АТМ № Баланс по карте: 41 рубль 76 копеек. В смс сообщениях время указано – МСК. В ходе осмотра производится скриншот экрана.

-заявлением Потерпевший № 3, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое, в период времени с 15 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ., находясь в раздевалке спортивной школы СШОР-4 находящейся на территории МОУ СОШ № по <адрес>, похитил сотовый телефон «Honor 6c» стоимостью 6000 рублей находящийся в пользовании у её сына Свидетель №3 причинив значительный материальный ущерб.

- протоколом явки с повинной, согласно которому Селиванов Р.А. сообщил, что с 15 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в раздевалке спортивной школы СШОР-4 находящейся на территории МОУ СОШ № по <адрес>, похитил сотовый телефон «Honor 6c».

-протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому было осмотрено помещение спортивного зала по адресу <адрес> согласно которого установлено, что место совершения хищения СШОР -4 расположенная на территории МОУ СОШ № по <адрес>.

-протоколом выемки с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 была изъята коробка от сотового телефона «Honor 6c»

-протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которому была осмотрена коробка от сотового телефона «Honor 6c» бирюзового цвета, на лицевой стороне которой имеется надпись «Honor 6c». На боковой грани коробки указанны: Абонентский терминал Honor (honor 6c) модель № цвет серый дата производства 07/17 S/N: № Imei 1№ 2: №

-протоколом выемки с фототаблицей согласно которому у свидетеля Свидетель №5 изъята книга учета продавцов комиссионного магазина «Центр распродаж»

-протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которому осмотрена книга учета продавцов комиссионного магазина «<данные изъяты>». На одной из страниц в верхней части листа имеется отметка о том, что Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. продал сотовый телефон <данные изъяты>» imei 1:№ imei 2: № ДД.ММ.ГГГГ

- протоколом предъявления лица на опознание по фотографии, согласно которому свидетель Свидетель №7 опознал Селиванова Р.А., как мужчину, который ДД.ММ.ГГГГ приходил в школу бокса, после чего он его видел в раздевалке.

-протоколом предъявления лица на опознание по фотографии, согласно которому свидетель Свидетель №6 опознал Селиванова Р.А., как мужчину, который ДД.ММ.ГГГГ передал ему похищенный сотовый телефон «Honor 6c» модель №, который в дальнейшем сдал в комиссионный магазин «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>.

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд находит их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и для определения вывода о виновности подсудимого.

Об умышленных действиях Селиванова Р.А., направленных на совершение тайного хищения чужого имущества (кражи) денежных средств у Потерпевший №2 с банковского счета, с причинением значительного ущерба, сотового телефона у Потерпевший №3 с причинением значительного ущерба, свидетельствуют его активные, целенаправленные, осознанные, умышленные действия, основанные на корыстных мотивах и целях получения материального обогащения, связанные с незаконным изъятием из правомерного владения потерпевших, принадлежащего им имущества, с целью последующего распоряжение похищенным имуществом как своим собственным по своему усмотрению, что нашло свое подтверждение в совокупности доказательств, исследованных и оцененных судом в ходе судебного следствия, проведенного по уголовному делу, показаниями подсудимого Селиванова Р.А., потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, свидетелей Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №5, протоколами следственных действий.

В ходе судебного заседания доказано, что преступное деяние – кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, принадлежащего Потерпевший №2 совершенное с банковского счета, причинением значительного ущерба, имело место и совершено подсудимым Селивановым Р.А..

Квалифицирующие признаки- причинение значительного ущерба и с банковского счета нашли свое подтверждение, так потерпевшая Потерпевший № 2 поясняла, что

похищенные денежные средства с её банковского счета в сумме 5900 рублей являются значительным ущербом.

Таким образом, Селиванов Р.А. совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину.

В ходе судебного заседания доказано, что преступное деяние – кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, принадлежащего Сукачевой Е.А.. совершенное с причинением значительного ущерба, имело место и совершено подсудимым Селивановым Р.А..

Квалифицирующий признак- причинение значительного ущерба нашло свое подтверждение, в судебном заседании, согласно пояснениям потерпевшей сумма причиненного ущерба 6000 рублей для ней значительна.

Таким образом, Селиванов Р.А. совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину.

Об умышленных действиях Селиванова Р.А., направленных на совершение, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба Потерпевший №1свидетельствуют его активные, целенаправленные, осознанные, умышленные действия, связанные с незаконным изъятием, путем злоупотребления доверием, на корыстных мотивах и целях получения материального обогащения, из правомерного владения потерпевшей, принадлежащего ей имущества денежных средств, с целью последующего распоряжение похищенным имуществом как своим собственным по своему усмотрению, что нашло свое подтверждение в совокупности доказательств, исследованных и оцененных судом в ходе судебного следствия, проведенного по уголовному делу, показаниями подсудимого Селиванова Р.А., потерпевшей Потерпевший №1, протоколами следственных действий.

Квалифицирующий признак – причинение значительного ущерба нашло свое подтверждение в судебном заседании, так пояснениями потерпевшей Потерпевший № 1 согласно которым причиненный ей ущерб на сумму 34 200 рублей для неё значительный.

Таким образом, Селиванов Р.А. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину

Оснований для освобождения Селиванова Р.А. от наказания суд не усматривает.

С учётом характеризующих данных, а также поведения подсудимого в момент совершения преступлений и в судебном заседании, оснований сомневаться во вменяемости подсудимого, у суда нет.

При назначении наказания, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея ввиду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, при этом суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также общепризнанные принципы и нормы Международного права, в частности положения Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных его свобод».

Кроме этого, при назначении наказания, суд учитывает установленные в судебном заседании обстоятельства, смягчающие подсудимому наказание.

В отношении Селиванова Р.А., в качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд признаёт: явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию

преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное полное возмещение причиненного ущерба, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, удовлетворительная характеристика.

Преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, совершено Селивановым Р.А.. в состоянии опьянения, вызванное употреблением алкоголя, что подтверждается показаниями самого подсудимого. Однако, судом не может быть признано обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголя, поскольку не установлена степень влияния состояния опьянения на поведение Селиванова Р.А.. при совершении преступления, его личность, согласно характеризующему материалу подсудимый на учете у врача-нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, судом не установлено.

Определяя вид и размер наказания виновному суд устанавливает его соответствие характеру и степени общественной опасности совершенного им умышленного тяжкого преступления, которое направлено против собственности, установленным смягчающим наказание обстоятельствам, отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, обстоятельствам дела, удовлетворительной характеристике личности подсудимого по месту жительства, положительной по месту работы.

Оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, в том числе способа совершения преступления и суммы причиненного ущерба, суд не усматривает.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также с учетом характеристики личности подсудимого, степени общественной опасности преступлений, совокупности, имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление Селиванова Р.А. без изоляции от общества невозможно и необходимо назначить Селиванову Р.А. за совершенные преступления наказание в виде лишения свободы, оснований для применением положений ст. 73 УК РФ судом не установлено, невозможности и нецелесообразности назначения в качестве основного наказания в виде штрафа, а также применение положений ст. 53.1 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при определении вида и размера наказания подсудимому судом не усматривается, так как не установлено каких-либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимым.

При этом суд считает необходимым не назначать Селиванову Р.А. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, и назначить лишь основное наказание, полагая его достаточным для исправления подсудимого.

Селиванов был осужден приговором Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы и при назначении наказания необходимо применить положения ч.5 ст.69 УК РФ.

Согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбытия наказания Селиванову Р.А. необходимо определить исправительную колонию общего режима.

Селиванов Р.А. наказание по приговору Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ не отбывал, согласно ст.72.1 ч.3 п. «в» зачету подлежит период отбывания его под стражей по приговору от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства по делу:

- скриншоты чеков ПАО «Сбербанк», в которых указаны переводы денежных средств обвиняемому Селиванову Р.А., а также переписка в приложении «WhatsApp» между обвиняемым Селивановым Р.А. и потерпевшей Потерпевший №1 CD-R –диск содержащий видеозапись с камер видеонаблюдения в помещении банка по <адрес>; история операций по дебетовой карте № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и скриншот экрана хранящиеся в уголовном деле – необходимо в силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ хранить в уголовном деле;

- сотовый телефон «Honor 6c» модель №; коробка от сотового телефона «Honor 6c» модель №, находящиеся на хранении у Потерпевший №3 необходимо в силу п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ оставить по принадлежности Потерпевший №3

книга учета продавцов комиссионного магазина «<данные изъяты>» находящаяся на хранении у свидетеля Свидетель №5 для хранения, необходимо в силу п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ оставить по принадлежности Свидетель №5.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Селиванова Р.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание 1 год лишения свободы

Признать Селиванова Р.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание 2 года лишения свободы

Признать Селиванова Р.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание 1 год лишения свободы

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ наказание по совокупности преступлений, назначить путем частичного сложения наказаний и назначить Селиванову Р.А. 3 года лишения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ наказание по совокупности преступлений присоединить частично наказание по приговору от 2 декабря 2020 года и окончательно к отбытию Селиванову Р.А. назначит 3 года 1 день лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с исчислением срока наказания в виде лишения свободы с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы содержание Селиванова Р.А. под стражей по приговору от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно ст.72 п. «в» ч.3.1 УК РФ из расчете один день содержания под стражей за два дня отбытия наказания в колонии поселения.

Меру пресечения, избранную в отношении Селиванова Р.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей.

Взять под стражу Селиванова Р.А. из зала суда.

Зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы содержание Селиванова Р.А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу согласно ст.72 п. «б» ч.3.1 УК РФ из расчете один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу

- скриншоты чеков ПАО «Сбербанк», в которых указаны переводы денежных средств обвиняемому Селиванову Р.А., а также переписка в приложении «WhatsApp» между обвиняемым Селивановым Р.А. и потерпевшей Потерпевший №1 CD-R –диск содержащий

видеозапись с камер видеонаблюдения в помещении банка по <адрес>; история операций по дебетовой карте № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и скриншот экрана хранящиеся в уголовном деле хранить в уголовном деле;- сотовый телефон «№; коробка от сотового телефона «Honor 6c» № находящиеся на хранении у Потерпевший № 3 оставить по принадлежности Потерпевший №3 книга учета продавцов комиссионного магазина «Центр распродаж» находящаяся на хранении у свидетеля Свидетель № 5 оставить по принадлежности Свидетель №5.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Ленинский районный суд г.Комсомольска-на-Амуре течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным содержащимся под стражей в тот же срок и в том же порядке со дня получения копии приговора..

Судья Т.Ю. Усачева

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».